

1503460-58.2020.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Roubo

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... 10), declararam que, dois dias depois do roubo, após observarem as imagens das câmeras do coletivo, identificaram o réu, já muito conhecido nos meios policiais, e suspeito de ter cometido outro crime de roubo, uma semana antes, em uma clínica veterinária. Diante disso, após encontrarem o acusado andando em via pública, o conduziram ao Plantão Policial para prestar depoimento. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503460-58.2020.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 19 de julho de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Anelisa Rodrigues Sastre, M369921, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503460-58.2020.8.26.0344 - Controle 2020/001547

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE ALCANTARA FIMENI e outro

Vistos.

RODRIGO DE ALCANTARA FIMENI (RG: 40.390.713-5, filho de Luiz Fimeni e Marina Barbosa de Alcântara Fimeni), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 17 de janeiro de 2020, por volta de 15h20min, na Avenida Nelson Spielmann, nesta cidade e Comarca de Marília/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra Clodomir da Silva Garcia, R\$80,00 (oitenta reais) em dinheiro, pertencentes à empresa "Transporte Coletivo Grande Bauru Ltda".

Recebida a denúncia (fls. 160/163), o réu foi citado (fls. 178) e apresentou resposta à acusação (fls. 182/193).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, o réu, interrogado ao final.

Alegações finais ministeriais às fls. 335/341 e defensivas às fls. 346/369.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelos

boletins de ocorrência (fls. 6/7 e 8/10), auto de exibição e apreensão (fl. 11), reconhecimento fotográfico (fls. 38 e 99), relatório de investigação (fls. 39/44), laudos periciais (fls. 65/81 e 310/323), vídeo do sistema de segurança do ônibus (fls. 281) e pela prova oral colhida durante a instrução.

Na fase inquisitiva (fls. 37), a vítima Clodomir da Silva Garcia relatou que, na data dos fatos, estava no interior do ônibus da empresa "Grande Marília", onde trabalhava e auxiliava o motorista guardando o dinheiro do caixa, quando foi abordado por um indivíduo desconhecido ("pardo, estatura mediana, um pouco forte"), que, sem usar capuz e com o rosto totalmente descoberto, anunciou o roubo, exigindo o dinheiro do caixa. Contou que o réu colocou a mão sob a camisa indicando que segurava algo, mas não visualizou arma na mão dele. Disse que entregou ao acusado a quantia de R\$79,00 (setenta e nove reais) que estava no caixa e, após pegar o dinheiro, ele fugiu, aparentemente sozinho. Afirmou que tinha condições de reconhecer o autor do delito, apontando com absoluta certeza, após analisar diversas fotografias, a pessoa de Rodrigo de Alcântara Fimeni, ora acusado. Mencionou que não foi agredido fisicamente pelo réu e disse que nada de sua propriedade foi roubado, exceto a importância mencionada, que pertencia à empresa de ônibus. Por fim, salientou que nenhum passageiro foi vítima da ação do réu. Em juízo, ratificou integralmente a versão apresentada em solo policial. Quando ao reconhecimento feito em juízo, a princípio, não reconheceu o acusado, dizendo que o autor do crime tinha a pele mais escura. Entretanto, ressaltou que, no reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, teve certeza ao indicar o réu, razão pela qual, sendo-lhe exibida novamente a fotografia do acusado constante dos autos (fls. 44), a vítima confirmou tratar-se da pessoa que a abordou, sem sombras de dúvidas, ressaltando a mancha que o acusado apresentava embaixo do olho que lhe chamou a atenção. Indagado, disse que, na Delegacia, lhe entregaram um álbum com várias fotos de suspeitos e a foto de fls. 44 estava na terceira página do álbum, a qual indicou aos policiais como do autor do delito. Contou que ficou bem de frente com o acusado e, por isso, marcou bem seu rosto. Por fim, informou que o réu, no momento do crime, usava uma camiseta da "Gaviões da Fiel".

A testemunha Dirceu Donizete Alicate, em solo policial (fls. 99), declarou que foi motorista de ônibus da empresa "Grande Marília" de 2013 a maio de 2020. Contou que, na data dos fatos, conduzia o ônibus que fazia a linha de Padre Nóbrega, no sentido Padre Nóbrega/Terminal, e parou no último ponto na Rua Nelson Spielmann para algumas pessoas que acenaram embarcarem. Narrou que quatro indivíduos subiram e um ficou parado no último degrau. Informou que havia outro motorista no ônibus (Clodomir), o qual estava a caminho do Terminal para iniciar seu turno, sendo ele o responsável pela devolução do troco para as quatro pessoas que subiram. Em dado momento, antes que o ônibus entrasse em movimento, o indivíduo que ficou no degrau, ora réu, falou: "é um assalto, passa o dinheiro da gaveta" e Clodomir pegou o dinheiro e entregou; em seguida o acusado já desceu do ônibus e fugiu. Por fim, afirmou que o réu não usava capuz, era "moreno, alto e magro" e que foi possível ver o seu rosto, sendo que, na Delegacia, quando lhe apresentaram a fotografia do réu, reconheceu Rodrigo como autor do delito. Em juízo, ratificou a versão apresentada em solo policial, esclarecendo que, em um primeiro momento, pensou que se tratava de um passageiro, para o qual Clodomir estava dando troco da passagem; só depois que soube que se tratava de um roubo. Quanto ao reconhecimento em juízo, disse que não conseguiu identificar quem seria o autor do delito, mas informou que, na Delegacia, viu algumas fotos e realizou o reconhecimento fotográfico sem sombra de dúvidas.

Os policiais civis Fernando Franco do Nascimento e Agivan Vítor da Silva, por meio do relatório de investigação de fls. 39/44, esclareceram que, após o roubo à empresa de transporte "Grande Marília", em que Clodomir foi abordado por um indivíduo dentro do ônibus fazendo menção de estar armado, colocando a mão por baixo da camiseta na altura da cintura, levando o valor aproximado de R\$80,00 (oitenta reais) do caixa, analisaram, em posse das imagens do sistema de segurança do interior do coletivo, a semelhança existente entre o indivíduo que aparece nas filmagens e a fotografia apontada pela vítima, que foi chamada para reconhecimento fotográfico, apontando com absoluta certeza a fotografia de número 5884, de Rodrigo

de Alcântara Fimeni. Em juízo, ratificaram integralmente a versão dada na fase inquisitiva e os dois policiais ressaltaram que não têm dúvidas de que o réu é o autor do crime. Agivan contou que conseguiram imagens do sistema de monitoramento do ônibus, as quais constam nos autos, e, por meio das investigações realizadas, identificaram o réu como autor do crime. Relatou que a vítima direta e a testemunha Dirceu reconheceram o acusado por fotografia na Delegacia. Informou que soube que policiais militares encontraram uma bermuda na casa do réu, mas não participou da diligência. Por fim, disse que, embora não tenha certeza de ter acompanhado especificamente o reconhecimento nesse processo, em razão dos inúmeros casos que acompanha, afirmou que é padrão da DIG colocar várias fotografias para que a vítima faça o reconhecimento fotográfico. Fernando confirmou que a polícia militar abordou o réu, dois dias após os fatos, e apreendeu uma bermuda que ele teria usado no dia do crime. Disse que a vítima Clodomir e a testemunha Dirceu identificaram o acusado por fotografia e ressaltou que, comparando o réu com as imagens do sistema de segurança do ônibus, é possível afirmar, sem sombras de dúvidas, que ele é a pessoa captada nas imagens. Por fim, disse que a qualidade das imagens que constam no processo é inferior às imagens a que teve acesso durante as investigações.

Os policiais militares, Ricardo Jucelino Soares da Silva, André José Soares e Fábio Luís Clemente Garcia da Silva, na fase policial (fls. 10), declaram que, dois dias depois do roubo, após observarem as imagens das câmeras do coletivo, identificaram o réu, já muito conhecido nos meios policiais, e suspeito de ter cometido outro crime de roubo, uma semana antes, em uma clínica veterinária. Diante disso, após encontrarem o acusado andando em via pública, o conduziram ao Plantão Policial para prestar depoimento. Por fim, disseram que, ao informar a esposa do acusado que ele seria conduzido para Delegacia, ela entregou aos policiais uma bermuda que ele teria usado no dia dos fatos. Em juízo, ratificaram a versão dada na fase inquisitiva. O policial André declarou que não possui qualquer dúvida de que o réu é o autor do delito, pois, desde a visualização das imagens do sistema de monitoramento do ônibus, já o identificou; além disso, ele estava com a mesma veste no momento da abordagem. Contou que estavam em patrulhamento pela Rua José Bonifácio quando viram o acusado andando pela rua, o qual foi reconhecido de imediato, observando-se que trajava a mesma camiseta que usou durante o crime. Disse que realizaram a abordagem e nada de ilícito foi encontrado, mas ele confessou, informalmente, que havia cometido o roubo no ônibus e indicou a residência onde pernoitara, razão pela qual foram até o local e apreenderam o shorts que ele usou no dia dos fatos, sendo, então, conduzido à Delegacia.

Indagado, disse que o réu estava careca na época do crime. Negou ter tido contato com a vítima e salientou que o réu admitiu a prática do crime no momento da abordagem, bem como foi advertido do seu direito de permanecer em silêncio. Ricardo declarou que viu as imagens antes da prisão do réu e que não o conhecia, mas os outros policiais o identificaram. Contou que o acusado, no momento da abordagem, estava usando a mesma camiseta que trajava no dia do crime e que não tem dúvidas de que se trata da mesma pessoa das imagens. Fábio disse que não participou da abordagem do acusado.

O réu, por sua vez, em solo policial (fls. 12) relatou que, na madrugada de 19 de janeiro de 2020, por volta da 00h30, estava a caminho de sua casa, após comer um lanche, andando na Rua Independência com a Rua José Bonifácio, sozinho, quando foi abordado por policiais militares, que lhe disseram que o levariam ao plantão policial para averiguação de um roubo. Indagado a respeito do seu envolvimento com o crime ocorrido no interior do ônibus coletivo no dia 17 de janeiro, negou ser o autor do delito, afirmando ser inocente e nada saber a respeito. Em seu interrogatório judicial, negou os fatos. Contou que conhece o policial Ricardo há muito tempo, pois jogavam no mesmo campo de futebol. Explicou que, no dia 14 de janeiro de 2020, tiveram uma briga durante o jogo e Ricardo o ameaçou, inclusive usando arma, mas ele optou por não registrar a ocorrência. Ressaltou que muitas pessoas presenciaram tais ameaças, mas não teve tempo hábil de indicá-las ao seu defensor para que pudessem testemunhar a seu favor nestes autos. Disse que, quando foi abordado, o policial Ricardo disse que colocaria o roubo tratado nesses autos como sendo de sua autoria, por vingança, e ainda afirmou que tinha muitos amigos na

polícia para confirmar tal acusação, inclusive lhe garantindo que a vítima o reconheceria. Salientou que as fotos que utilizam na Delegacia para reconhecimento são muito antigas e não condizem com a realidade. Afirmou que já foi processado por furto e roubo, mas já cumpriu as penas, e que, atualmente, estava trabalhando como cabeleireiro no salão "J.R.". Salientou que ninguém foi até sua casa pegar o citado shorts que supostamente ele estava usando no momento do crime, afirmando que é separado há mais de dez anos e mora com os pais, ou seja, não tem "mulher". Apresentada à fls. 79/80 dos autos, negou que fosse ele nas imagens e disse que não usa boné na rua. Por fim, disse que possui tatuagem no braço há quatro anos, que está preso por outro crime há um ano e meio e, desde então, está com o mesmo peso, aproximadamente oitenta quilos.

Ora, da análise da prova, verifica-se que ela é conclusiva quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado, demonstrando que os fatos se deram conforme narrados na inicial.

Com efeito, as vítimas e testemunhas narraram com coerência os detalhes do crime. Conforme consta nos autos, o réu ingressou em um ônibus circular, dirigiu-se até o funcionário Clodomir, que estava ajudando o motorista com as passagens, e, simulando estar em posse de uma arma, anunciou o assalto, subtraiu o dinheiro que estava na caixa do ônibus e se evadiu. Por meio das câmeras de segurança do ônibus foi possível verificar toda a ação criminosa (fls. 281) e identificar sua autoria, posteriormente confirmada pelo reconhecimento fotográfico (fls. 38 e 99), laudos periciais de fls. 65/81 e 310/323 e depoimentos em juízo. Além disso, por ser suspeito de ter perpetrado outros delitos, o acusado foi reconhecido pelos policiais militares, os quais, dois dias após os fatos, se depararam com o réu em via pública e o conduziram à Delegacia para prestar esclarecimentos. Ainda, a bermuda que o acusado utilizava no dia dos fatos foi apreendida em sua residência (fl. 11).

Primeiro, vale deixar consignado que a prova oral colhida em depoimentos de policiais, civis ou militares, deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega suspeição comprová-la, o que não ocorreu no caso concreto, pois o acusado teve oportunidade de indicar suas testemunhas para sua defesa e não o fez.

Durante todo seu interrogatório judicial, o réu alegou que está sendo acusado injustamente deste crime, especialmente pelo policial Ricardo, com o qual teve um desentendimento durante uma partida de futebol, sendo, segundo sua versão, por ele ameaçado. O acusado afirmou que a suposta ameaça foi presenciada por muitas pessoas, mas não registrou ocorrência e sequer as indicou como testemunhas para que pudessem comprovar sua versão dos fatos.

Não se pode negar que é muito comum os réus alegarem o que bem entendem, sempre visando à autodefesa, muito diferente dos policiais que prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometerem crime de falso testemunho. Oportuno, ainda, advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbram elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas, conforme já salientado.

Neste sentido, por analogia: "Nada nos autos autoriza a conclusão de que os mencionados policiais civis tivessem motivos para incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação. Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do país: O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das

diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998) "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293) "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014) "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

Salienta-se, ainda, o fato do citado policial Ricardo ter dito que não conhecia o acusado, o que deixa claro que inexistia a situação de vingança relatada pelo réu na tentativa de se eximir de suas responsabilidades. Ademais, não é crível que todos os demais agentes envolvidos no caso, policiais civis, militares, escrivães e delegado, estariam mancomunados contra o réu, atribuindo-lhe crime tão crime, em razão de uma briga de futebol que supostamente ele teve com Ricardo. Importante frisar que o acusado foi reconhecido pelas vítimas, as quais também não teriam razão alguma para incriminá-lo, pois nem o conheciam.

Quanto ao referido reconhecimento, ressalta-se que se deu logo após a ocorrência, momento em que a imagem do acusado estava muito clara para a vítima. Já o reconhecimento judicial foi realizado meses após os fatos, com as vestes da penitenciária, dele participando pessoa extremamente parecida com o acusado, o que provavelmente levou a vítima à insegurança de indicar, com certeza, o acusado. Entretanto, ressalta-se que, em juízo, foi apresentada a mesma foto do réu indicada no reconhecimento fotográfico, e Clodomir afirmou ser, a pessoa da foto (ou seja, o acusado), o autor do delito. Além disso, quando o réu foi abordado pelos policiais, dois dias após o crime, trajava a mesma camiseta utilizada na ação criminosa e mencionada pela vítima também em juízo.

Assim, o conjunto probatório amalhado nos autos, e não apenas o reconhecimento do réu em fase policial, foi suficiente para demonstrar a autoria delitiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. (...) (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3.5.2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - 16/6/2020 - AgRg no HABEAS CORPUS Nº 574.604

- PR (2020/0090686-2)) (grifei)

Ainda, de se lembrar que as vítimas e testemunhas, até prova em contrário, não têm interesse em falsamente incriminar pessoas inocentes. Logo, não há que se pôr em dúvida a sinceridade de suas palavras. Ademais, quando seus depoimentos se apresentam, como na hipótese analisada, seguros e coerentes, autorizam e justificam a formulação de um juízo de condenação.

Portanto, o reconhecimento feito na Delegacia, analisado em conjunto com as demais provas (depoimentos das vítimas e dos policiais, totalmente isentos no caso concreto, as imagens das câmeras de segurança, estar, o réu, trajando veste idêntica a do roubador, bem como a apreensão de shorts que igual ao que o criminoso usava na ação dleituosa), repisa-se, autoriza o decreto condenatório.

Observo que a grave ameaça inerente ao tipo também restou devidamente comprovada diante das provas produzidas, sendo evidente a sua utilização como forma de facilitar a subtração, visto que o acusado fez menção de estar armado para ameaçar a vítima e consumir o delito.

Dessa forma, bem delineada a responsabilidade criminal, eis que os elementos probatórios foram seguros, comprovando, com a certeza necessária, a autoria do crime e sua materialidade.

Diante do panorama apresentado, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor. Assim, afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria da pena.

Em respeito às regras do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, verifico que o réu possui maus antecedentes, conforme certidões de fls. 139/149, motivo pelo qual aumento a pena-base legal em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausente circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fls. 139/149), motivo pelo qual a pena é aumentada em 1/6 (um sexto), restando o cumprimento de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios de fixação da privativa de liberdade, é imposta em 12 (doze) dias-multa, cada qual no valor de um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Nos termos do estabelecido no artigo 33 e seguintes e 59, inciso III, ambos do Código Penal, considerando o quantum de pena aplicado e a reincidência, fixo, o regime fechado como inicial de cumprimento de pena. Pelos mesmos motivos e também por se tratar de crime que foi cometido com grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão de sursis.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, que incluiu o § 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração de pena, com a consequente progressão de regime, deverá ser oportunamente analisada em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Ainda, de se levar em conta que, para fixação do regime, foi considerada a reincidência, o que afasta a imediata aplicação do dispositivo em comento.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o réu RODRIGO DE ALCANTARA FIMENI, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em seu parâmetro mínimo legal, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que é reincidente e o crime foi cometido com grave ameaça à vítima, circunstâncias que demonstram sua periculosidade exacerbada, devendo, a ordem pública, ser preservada. Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e cumprimento desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso

III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.
Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.
P.I.C.
Marília, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA